

MARIO & GEORGEA

IMOVEIS - CAMPECHE / RIO TAVARES

CHECKLIST DE DILIGÊNCIA JURÍDICA IMOBILIÁRIA

Para quem compra no Campeche e Rio Tavares com rigor técnico antes do sinal.



MARIO & GEORGEA

Corretores e peritos avaliadores - CRECI 73.952F / 46.301F

CERTIDÕES CÍVEIS E FISCAIS OBRIGATÓRIAS

A auditoria jurídica começa pela análise profunda dos proprietários registrais, sejam pessoas físicas ou jurídicas. É fundamental emitir certidões de feitos ajuizados na Justiça Estadual e na Justiça Federal, abrangendo execuções cíveis, fiscais e insolvência. Essas buscas devem ser extraídas tanto no domicílio dos vendedores quanto na comarca da capital catarinense.

Além da esfera civil comum, a Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas e a pesquisa nos tabelionatos de protesto de títulos são mandatórias. Quando o proprietário participa do quadro societário de empresas, estende-se a checagem fiscal para esses CNPJs. Dívidas trabalhistas e tributárias das pessoas jurídicas costumam alcançar os bens dos sócios por desconsideração da personalidade jurídica.

No âmbito tributário do imóvel, solicita-se a certidão negativa de débitos imobiliários perante a Prefeitura de Florianópolis para descartar pendências de IPTU e taxa de lixo. No caso de condomínios, exige-se declaração formal de quitação assinada pelo síndico, acompanhada da ata de sua eleição. Débitos de condomínio têm natureza propter rem e acompanham o bem, recaindo sobre o novo adquirente.

ANÁLISE DE ÔNUS NA MATRÍCULA

A certidão de inteiro teor com negativa de ônus e ações reipersecutórias precisa estar atualizada, com emissão de até trinta dias pelo Cartório de Registro de Imóveis competente. O comprador deve analisar linha por linha a sequência histórica das transferências anteriores. Falhas na continuidade registral do fôlio real impedem o ingresso de novas transmissões legais.

É mandatório averiguar gravames expressos como hipotecas, alienações fiduciárias vigentes, penhoras judiciais, usufrutos ou cláusulas de inalienabilidade. Uma penhora averbada adverte que o bem responde diretamente por cobrança em juízo. Por sua vez, a presença de usufruto ativo impede a imissão na posse direta do comprador sem a renúncia legal cabível.

Para imóveis com valor superior a trinta salários mínimos, o artigo 108 do Código Civil determina obrigatoriamente a lavratura de escritura pública. Contratos particulares de gaveta não transferem a titularidade imobiliária no Brasil e deixam o comprador vulnerável a credores do antigo proprietário. Quem não registra o título legal perante a matrícula não é considerado dono perante o ordenamento.

ZONEAMENTO E ALVARÁS URBANÍSTICOS

A checagem urbanística no Sul da Ilha requer o confronto do imóvel com as diretrizes do Plano Diretor de Florianópolis. No Campeche e no Rio Tavares, a maior parte dos setores residenciais adota o gabarito padrão limitado a dois pavimentos. Construções que extrapolam a taxa de ocupação ou a altura máxima permitida não conseguem certidão de habite-se.

É indispensável verificar o projeto aprovado pela prefeitura em confronto com a edificação real existente no terreno. Benfeitorias e ampliações executadas sem alvará não podem ser averbadas na matrícula sem prévia regularização administrativa. Essa pendência pode acarretar multas de órgãos fiscalizadores e cobrança de outorga onerosa do direito de construir.

Na faixa litorânea, a proximidade com dunas, cursos d'água e vegetação de restinga impõe consulta às faixas de preservação permanente. Ocupações que avançam sobre áreas de preservação ambiental sofrem vistorias de órgãos de controle e podem ser alvo de ações civis públicas com ordem de demolição. A conferência ambiental documental protege o patrimônio contra litígios definitivos.

PRAZOS DE CARTÓRIO E PRENOTAÇÃO

Ao protocolar a escritura no Registro de Imóveis, gera-se o termo de prenotação no Livro 1 do cartório. Nos termos do artigo 188 da Lei 6.015/1973, a eficácia da prenotação estende-se por trinta dias corridos. Esse ato confere prioridade de registro e assegura que nenhum negócio posterior sobreponha o direito do comprador.

O cartório tem o prazo legal de dez dias úteis a contar do protocolo para analisar os documentos e efetuar a qualificação registral, conforme a redação atual da Lei de Registros Públicos. Caso surjam pendências formais, o oficial emite uma nota devolutiva com as exigências. O comprador deve sanar essas exigências dentro do prazo restante da prenotação inicial.

Se o prazo decadencial de trinta dias for ultrapassado sem o cumprimento das exigências, o protocolo é automaticamente cancelado. Ocorrendo o cancelamento, a prioridade jurídica cai e o título precisa ser reapresentado em nova fila. O encerramento definitivo da aquisição ocorre apenas com o registro formal lançado na matrícula correspondente.

Se você está em processo de compra no Campeche ou no Rio Tavares e precisa de suporte técnico para analisar a documentação, envie sua mensagem para conversarmos com profundidade.